

第三人：某置业公司、江某、黎乙

【基本案情】

2021年3月10日，卖方梁某与买方黎甲、经纪方某置业公司签订《房屋买卖合同》，约定由黎甲以120万元的价格购买梁某的涉案房屋。合同主要内容如下：(1)付款方式，买方在合同订立时支付定金5万元、网签当天支付首付款25万元、出新证当天支付余款90万元给卖方。(2)违约责任：由于卖方的原因，造成涉案房屋不能办理交易过户手续的，由卖方承担全部责任；卖方违约，无法将该房屋售予买方的，应向买方支付该房屋成交价的10%作为违约金；卖方逾期交付的，每逾期一天，按成交价的千分之一向买方支付违约金，逾期30天，买方有权不再购买该房屋，卖方应退回全部已收款项并向买方支付成交价的10%作为违约金。2021年3月10日，梁某出具收据确认收到黎甲支付的定金5万元。

2021年9月15日至2022年3月8日，黎甲多次通过微信与某置业公司的法定代表人江某沟通，催告涉案房屋的土地出让金补缴及网签过户事宜，江某均表示手续繁杂，需要等待，实际上由于房产证记载楼层信息与涉案房屋现状不一致，产权过户产生障碍。2022年3月1日，黎甲委托律师出具《律师函》，表明梁某未按约定对该房屋进行处理以致双方未能办理过户手续，构成违约，将追究梁某的违约责任。2021年7月15日，第三人江某出具

《保证书》，保证 黎甲已收到梁某的定金等款项，如黎甲再追究卖方责任，由其负全责。

因梁某迟延履行且经催告仍不履行协助房产过户义务，黎甲起诉主张解除合同并要求梁某退还5万元定金及支付12万元违约金。

梁某以及江某对解除合同无异议，但梁某主张其已将定金及赔偿款共8万 元转账给江某，应由江某将该款转交给黎甲。某置业公司及江某亦确认收到梁

某退还定金及赔偿款共8万元，但未交付给黎甲。经向黎甲释明是否变更诉讼请求，主张某置业公司和江某退还定金及相关费用，黎甲确认不予变更。

【案件焦点】

1. 涉案《房屋买卖合同》应否解除；2. 梁某是否构成违约，如构成违约，违约责任应如何承担。

【法院裁判要旨】

广东省茂名市茂南区人民法院经审理认为：（1）关于案涉《房屋买卖合同》是否解除的问题。涉案各方当事人对解除合同无异议，根据《中华人民共和国民法典》第五百六十二条第一款以及第五百六十五条第二款的规定，涉案合同应于2022年8月11日本案起诉状副本送达梁某之日解除。（2）关于梁某是否构成违约，如构成违约，违约责任应如何承担的问题。黎甲按照合同约定支付了定金5万元给梁某，梁某应按合同约定协助黎甲办理房产过户手续。案涉房屋无法办理过户手续的主要原因是房产证记载楼层信息与房屋现状不一致，梁某作为案涉房屋的权属人，明知产权过户存在障碍可能导致合同目的不能实现，却未明确告知黎甲，让黎甲误以为是可以办理变更登记及房产过户的，从黎甲方与第三人江某的微信聊天记录中也可以证实黎甲一直在催促中介方、梁某方办理变更登记手续及房产过户手续。根据案涉《房屋买卖合同》约定，由于卖方的原因，造成该房屋不能办理交易过户手续的，由卖方承担全部责任。涉案《房屋买卖合同》于2021年3月10日签订，但梁某至今未协助黎甲办理好房产过户手续，存在过错，应承担违约责任。对此，梁某也确认无法办理过户手续，要求解除合同并已向某置业公司、江某退还定金及赔偿费用合计8万元。梁某主张应由第三人江某退还定金及赔偿费用给黎甲。

涉案《房屋买卖合同》约定的违约金为房屋成交价的10%。黎甲以此请求梁某支付违约金12万元，梁某主张该违约金的标准过高，违约金数额不应超过定金的数额。根据《中华人民共和国民法典》第五百八十五条的规定，黎甲未能举证证实其损失。综合考虑黎甲的实际损失、梁某的违约程度，结合公平原

则，梁某自愿支付3万元违约金给黎甲，法院认为该违约金数额较为合理，予以认定。

广东省茂名市茂南区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第五百零九条、第五百六十三条、第五百六十五条、第五百七十七条、第五百八十五条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

一、解除黎甲与梁某签订的《房屋买卖合同》，该合同于2022年8月11日解除。